



Nr. 98 Kabinettsitzung vom 11. Februar 1924, 16.30 Uhr

R 43 I/1392 , Bl. 290-292

Anwesend: Marx, Jarres, Hamm, Brauns, Geßler, Graf v. Kanitz; RSparKom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, v. Maltzan, Müller, Zapf, Joel, Vogt; MinDir. Spiecker, Denhard; Gesandter Ritter; MinR Kiep, Offermann, Kittel; ORegR Zimmer; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung einzelner Verbrauchssteuergesetze. [...]
2. Entwurf einer Verordnung über Ein- und Ausfuhr. [...]
3. Entwurf einer zweiten Verordnung über Änderung der Devisengesetzgebung. [...].
4. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung über die Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditoreien. [...]
5. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes. [...]
6. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei über die formelle Behandlung von Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes.
7. Mitteilung des Reichsarbeitsministers über die Pachtschutzordnung. [...]
8. Verleihung höherer Amtsbezeichnungen. [...]
9. Entwurf einer zweiten Verordnung über die Aussetzung der Zahlungen zur Erstattung der von der englischen Regierung erhobenen Reparationsabgabe.
10. Entwurf einer Verordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“.

Der Reichskanzler eröffnete die Sitzung.

1. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung einzelner Verbrauchssteuergesetze. [...]

2. Entwurf einer Verordnung über Ein- und Ausfuhr. [...]¹

3. Entwurf einer zweiten Verordnung über Änderung der Devisengesetzgebung. [...]².

4. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung über die Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditoreien. [...]³

5. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes. [...]⁴

6. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilung des Staatssekretärs in der Reichskanzlei über die formelle Behandlung von Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* hielt es für erwünscht, alle Verordnungen, die auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen werden sollten, spätestens am 14. Februar im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen. Er schlug vor, alle Verordnungen sofort bei der Reichsdruckerei in Satz zu geben, sobald sie durch den 15er-Ausschuß gegangen seien.

Staatssekretär Joel war der Auffassung, daß die Verkündung im RGL. *nach* dem 14. Februar erfolgen könne. Erforderlich sei nur, daß die Verordnung spätestens am 14. Februar vollzogen sei. Im übrigen wies er darauf hin, daß für geringfügige Änderungen, die vom Fünfzehnerausschuß des Reichstags gewünscht würden, die nochmalige Anhörung des Kabinetts nicht nötig sei.

7. Mitteilung des Reichsarbeitsministers über die Pachtschutzordnung. [...]

8. Verleihung höherer Amtsbezeichnungen. [...]

9. Entwurf einer zweiten Verordnung über die Aussetzung der Zahlungen zur Erstattung der von der englischen Regierung erhobenen Reparationsabgabe.

Das *Kabinett* stimmte der Vorlage zu⁵.

¹ Entwurf des RFinMin. vom 8. 2. in R 43 I/1174, Bl. 120-124. Die VO wird vom Kabinett grundsätzlich gebilligt und am 13.2.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGL. I, S. 72).

² Entwurf des RWiMin. vom 6. 2. in R 43 I/2446, Bl. 219 f.. Die VO wird am 13.2.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen (RGL. I, S. 70).

³ Der Entwurf des RArbMin. vom 7. 2. (R 43 I/2058, Bl. 257-260) wird vom Kabinett zurückgestellt und den gesetzgebenden Körperschaften nicht zugeleitet.

⁴ Entwurf des RArbMin. vom 4. 2. in R 43 I/2344, Bl. 56 f.. Die VO wird auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 14.2.24 erlassen (RGL. I, S. 111).

⁵ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 33, Anm. 19. Die VO wird auf Grund des Ermächtigungsgesetzes am 12.2.24 erlassen (RGL. II, S. 42). Sie wird ersetzt durch die VO vom 3.3.24 (RGL. II, S. 62); s. dazu Dok. Nr. 126, P. 2.

10. Entwurf einer Verordnung über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“.

Das *Kabinett* stimmte der Vorlage⁶ mit der Maßgabe zu, daß der § 9 Absatz 1 und 2 wie folgt lauten soll:

„Bis zum Inkrafttreten des in § 10 Absatz 1 vorgesehenen Gesetzes bleibt die Mitwirkung der Reichsregierung in folgenden Angelegenheiten vorbehalten:

– 1.

Feststellung des Voranschlags, Aufstellung der Bilanz und Entlastung der Verwaltung bezüglich der Jahresrechnung,

– 2.

Änderung der Sätze der Normaltarife,

– 3.

Kündigung und grundsätzliche Änderungen der Lohntarife für Angestellte und Arbeiter.

Die Reichsregierung kann diese Mitwirkung einem mit ihrer Zustimmung zu bildenden Verwaltungsrat übertragen. Der Reichsverkehrsminister ist verpflichtet, der Reichsregierung sowie dem Reichstag über die Angelegenheiten des Unternehmens Auskunft zu geben.“⁷

⁶ Inzwischen hatte der RVM einen auf Grund der Kabinettsbeschlüsse vom 31. 1. (s. Dok. Nr. 82, P. 3) revidierten VOEntw. vorgelegt (R 43 I/1048 , Bl. 394-404).

⁷ Die VO über die Schaffung eines Unternehmens „Deutsche Reichsbahn“ wird unter dem 12.2.24 auf Grund des Ermächtigungsgesetzes erlassen: RGBl. I, S. 57.

Zitierhinweis

Nr. 98 Kabinettsitzung vom 11. Februar 1924, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 346–347 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D98>